

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : LP-ABR-2-2026-GOB.REG.HVCA/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
¿CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL (LA) I.E. ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI EN EL CENTRO POBLADO SANTA BARBARA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA¿

Ruc/código :	20601137527	Fecha de envío :	02/03/2026
Nombre o Razón social :	ANDAGER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	19:28:49

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De la revisión de las bases del presente procedimiento de selección, se observa que se ha establecido como SUBESPECIALIDAD: Establecimientos o espacios deportivos, para acreditar la experiencia del postor; sin embargo, se ha revisado que el presente proyecto es del tipo IOARR cuya unidad productora es una institución educativa y de la revisión de la FICHA 7C se evidencia que la viabilidad y alineamiento a una brecha prioritaria corresponde al servicio de educación mas no a un espacio deportivo, en ese sentido, se configura una contravención a lo contemplado en la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01 - Resolución Directoral que aprueba el Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras y Consultoría de Obras en el marco de la Ley N°32069.

En referencia a lo expuesto, solicitamos al comité evaluador que reformule o se amplie la subespecialidad a Edificación Educativa con partidas ejecutadas referentes al objeto de la presente convocatoria a fin de fomentar la mayor participación de postores y la aplicación de los principios que rigen las contrataciones públicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.4.1 **Literal:** A **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 5 - PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a lo mencionado sobre la ficha 7C indica en el numeral c.2 indica tipo de IOARR (OPTIMIZACION), naturaleza (CONSTRUCCIÓN), tipo de ítem (INFRAESTRUCTURA), activo (ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA) como se puede evidenciar en el literal c.2, el tipo de inversion es netamente para espacio deportivos con cobertura, lo cual conforme el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, art. 157 , establece la clasificacion de obras conforme a la especialidad y sub especialidad, aunado a esto en mérito a Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01, Resolución Directoral que aprueba el Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras y Consultoría de Obras en el marco de la Ley N° 32069, aprueba el listado de sub especialidad y tipología de obras y consultorias, las cuales conforme al objeto de contratacion es CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON COBERTURA, por ello la sub especialidad corresponde a ESTABLECIMIENTOS O ESPACIOS DEPORTIVOS, las cuales son de uso obligarorio conforme al listado aprobado por la Dirección General de Abastecimiento,

Dicho esto, y tratándose de una de infraestructura de construcción de espacios deportivos, la sub especialidad y la topología establecidas están relacionadas a esta, el Por lo tanto, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : LP-ABR-2-2026-GOB.REG.HVCA/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
¿CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL (LA) I.E. ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI EN EL CENTRO POBLADO SANTA BARBARA, DISTRITO DE HUANCABELICA, PROVINCIA HUANCABELICA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA¿

Ruc/código :	20601137527	Fecha de envío :	02/03/2026
Nombre o Razón social :	ANDAGER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	19:28:49

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a la participación en consorcio, se muestra en las bases del presente procedimiento de selección como requisito lo siguiente:

D.2 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%.

Se solicita al comité, suprimir este requisito debido a que las empresas que participan en consorcio tienen la característica de ser Micro y Pequeñas empresas. Al considerar un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado se restringe la participación de las mypes al crear una barrera de acceso en el presente procedimiento de selección; asimismo, esto configura una contravención al principio de libertad de concurrencia establecido en la Ley 32069- Ley General de Contrataciones Públicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4.2 Literal: D Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 5 -Ley general de contrataciones públicas

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con la observación formulada, se precisa que los criterios establecidos respecto a la participación en consorcio han sido definidos buscando garantizar condiciones de competencia efectiva y pluralidad de postores. Asimismo, la determinación obedece a un criterio técnico orientado a fomentar la participación de las micro y pequeñas empresas (MYPE) en igualdad de condiciones, promoviendo su inclusión en los procedimientos de selección. Ello resulta congruente con los principios de libre concurrencia, igualdad de trato, competencia y proporcionalidad previstos en el artículo 5 de la Ley N.º 32069, que obligan a la Entidad a establecer reglas que permitan mayor acceso de postores sin restringir indebidamente la participación. Por lo expuesto, NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : LP-ABR-2-2026-GOB.REG.HVCA/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
¿CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL (LA) I.E. ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI EN
EL CENTRO POBLADO SANTA BARBARA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAMELICA¿

Ruc/código :	20541510126	Fecha de envío :	02/03/2026
Nombre o Razón social :	AYRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:19:25

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN a las Bases del presente procedimiento de selección, solicitando que se incorpore como factor de evaluación la acreditación de certificaciones internacionales de sistemas de gestión tales como:
ISO 9001 ¿ Sistema de Gestión de Calidad
ISO 14001 ¿ Sistema de Gestión Ambiental
ISO 45001 ¿ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Relacionadas directamente con el objeto de la contratación En el presente caso, se trata de la ejecución de una obra pública (infraestructura deportiva con cobertura), actividad que: Involucra riesgos laborales. Genera impactos ambientales, Requiere control técnico permanente. Por tanto, la acreditación de sistemas de gestión certificados.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 4.1 Literal: B Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Al artículo 2 de la Ley N°30225 Principio de Calidad, Eficiencia,Vigencia Tecnológica, Razonabilidad

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

conforme a las bases estandar aprobado mediante Resolución Directoral N.º 001-2026-EF-54/01, Capitulo IV, los evaluadores determinan los factores de evaluacion conforme al objeto de la convocatoria y la estrategia de contratación, por ende este colegiado no se acoge al cuestionamiento, ya que dichos isos son innecesarios para el presente procedimiento, conforme al principio de competencia y igualdad de trato conforme al articulo 5 de la ley de contrataciones del estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : LP-ABR-2-2026-GOB.REG.HVCA/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
¿CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL (LA) I.E. ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI EN EL CENTRO POBLADO SANTA BARBARA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA¿

Ruc/código :	20486360713	Fecha de envío :	02/03/2026
Nombre o Razón social :	EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:28:44

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De conformidad a las bases estándar, se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor: "Construcción y/o Construcción y equipamiento y/o Creación y/o Ampliación y/o Implementación y/o Sustitución y/o Instalación y/o Mejoramiento y/o Sustitución de Obra y/o Mejoramiento de servicios y/o Recuperación y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Modernización y/o Renovación, en la especialidad de edificaciones, y afines, sub especialidad de Establecimientos o espacios deportivos en Instalaciones deportivas para alto rendimiento y/o Estadios deportivos y coliseos y/o instalaciones deportivas recreativas; ejecutadas para entidades públicas y/o privadas", donde en referencia al listado de subespecialidades y tipologías de obra y consultorías mencionadas en la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0016-2025-EF/54.01, en tipología se menciona Afines*. Entendiéndose como afines aquellas que están directamente relacionadas con las tipologías correspondientes a cada especialidad. Donde se realiza la consulta que, para la experiencia del postor en la subespecialidad se considerará : Afines* que comprenden aquellas que están directamente relacionadas con las tipologías correspondiente, en concordancia con la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0016-2025-EF/54.01 y al artículo 157 del reglamento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0016-2025-EF/54.01 y al artículo 157 del reglamento.

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito se aclaa que la experiencia del postor en la especialidad se centra principalmente AFINES, en la relacion técnica directa con el objeto de la convocatoria y su tipologia establecida en la Resolución Directoral N.º 0016-2025-EF/54.01, Resolución Directoral que aprueba el Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento. las cuales correspondes específicamente en la SubEspecialidad en ESTABLECIMIENTOS O ESPACIOS DEPORTIVOS,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : LP-ABR-2-2026-GOB.REG.HVCA/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
¿CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL (LA) I.E. ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI EN EL CENTRO POBLADO SANTA BARBARA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA¿

Ruc/código :	20486360713	Fecha de envío :	02/03/2026
Nombre o Razón social :	EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:28:44

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

De conformidad a las bases estándar en EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, se considera INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, con "experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses, computados desde la colegiatura como: especialista en estructuras y/o especialista estructural y/o ingeniero estructural, e la ejecución y/o supervisión, en la especialidad y/o subespecialidades y tipologías indicadas en el Requisito de Calificación, literal A.", la cual constituye una restricción indebida a la libre concurrencia, al limitar injustificadamente la participación de profesionales con experiencia en la especialidad general.

Dicha exigencia vulnera los principios de competencia y proporcionalidad establecidos en la Ley N° 32069, al no advertirse que la naturaleza o complejidad de la obra requiera una subespecialización específica, donde la obra tiene una cuantía de S/. 761,834.5 y no es compleja su ejecución, con un plazo de ejecución de 02 meses.

En ese sentido, solicitamos que se modifique el requisito, permitiendo acreditar experiencia en la especialidad, pero sin restringirla a la subespecialidad y tipología indicada. De este modo se beneficiaría al procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública de la Ley 32069

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, en mérito a que la experiencia del personal clave se centra principalmente en la relacion técnica directa con el objeto de la convocatoria y su tipología establecida en la Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01, Resolución Directoral que aprueba el Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras y Consultoría de Obras en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento. Asimismo, se advierte que la especialidad y subespecialidad que se ha consignado para acreditar el requisito de calificación ¿Experiencia del postor en la especialidad¿ y experiencia del personal claves es conforme a lo estipulado en el artículo 157 del Reglamento y al listado aprobado por la Dirección General de Abastecimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : LP-ABR-2-2026-GOB.REG.HVCA/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
¿CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL (LA) I.E. ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI EN EL CENTRO POBLADO SANTA BARBARA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA¿

Ruc/código :	20486360713	Fecha de envío :	02/03/2026
Nombre o Razón social :	EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:28:44

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

De conformidad a las bases estándar en EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, se considera INGENIERO ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS, con "Experiencia mínima de Dieciocho (18) meses computados desde la fecha de la colegiatura como: Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero Electricista y/o Especialista en Instalaciones de Cableado Estructurado y/o supervisor en Estructuras, en la especialidad y/o subespecialidades y tipologías Indicadas en el Requisito de Calificación, literal A.", la cual constituye una restricción indebida a la libre concurrencia, al limitar injustificadamente la participación de profesionales con experiencia en la especialidad general. Dicha exigencia vulnera los principios de competencia y proporcionalidad establecidos en la Ley N° 32069, al no advertirse que la naturaleza o complejidad de la obra requiera una subespecialización específica, donde la obra tiene una cuantía de S/. 761,834.5 y no es compleja su ejecución, con un plazo de ejecución de 02 meses. En ese sentido, solicitamos que se modifique el requisito, permitiendo acreditar experiencia en la especialidad, pero sin restringirla a la subespecialidad y tipología indicada. De este modo se beneficiaría al procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública de la Ley 32069

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, en mérito a que la experiencia del personal clave se centra principalmente en la relacion técnica directa con el objeto de la convocatoria y su tipología establecida en la Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01, Resolución Directoral que aprueba el Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras y Consultoría de Obras en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento. Asimismo, se advierte que la especialidad y subespecialidad que se ha consignado para acreditar el requisito de calificación (Experiencia del personal clave) conforme a lo estipulado en el artículo 157 del Reglamento y al listado aprobado por la Dirección General de Abastecimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : LP-ABR-2-2026-GOB.REG.HVCA/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
¿CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL (LA) I.E. ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI EN EL CENTRO POBLADO SANTA BARBARA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA¿

Ruc/código :	20486360713	Fecha de envío :	02/03/2026
Nombre o Razón social :	EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:28:44

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

De conformidad a las bases estándar en EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, se considera INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, con "Experiencia mínima de Veinticuatro (24) mese, computados desde la fecha de la colegiatura como: Ingeniero de seguridad y/o Especialista en Seguridad de obra y Salud Ocupacional y/o Especialista en Ingeniero de programas de seguridad y medio Ambiente y/o Especialista o Ingeniero de Seguridad Ambiental y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional, en la especialidad y/o subespecialidades y tipologías Indicadas en el Requisito de Calificación, literal A.", la cual constituye una restricción indebida a la libre concurrencia, al limitar injustificadamente la participación de profesionales con experiencia en la especialidad general. Dicha exigencia vulnera los principios de competencia y proporcionalidad establecidos en la Ley N° 32069, al no advertirse que la naturaleza o complejidad de la obra requiera una subespecialización específica, donde la obra tiene una cuantía de S/. 761,834.5 y no es compleja su ejecución, con un plazo de ejecución de 02 meses. En ese sentido, solicitamos que se modifique el requisito, permitiendo acreditar experiencia en la especialidad, pero sin restringirla a la subespecialidad y tipología indicada. De este modo se beneficiaría al procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública de la Ley 32069

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, en mérito a que la experiencia del personal clave se centra principalmente en la relacion técnica directa con el objeto de la convocatoria y su tipología establecida en la Resolución Directoral N.º 0016-2025-EF/54.01, Resolución Directoral que aprueba el Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras y Consultoría de Obras en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento. Asimismo, se advierte que la especialidad y subespecialidad que se ha consignado para acreditar el requisito de calificación (Experiencia del personal clave) conforme a lo estipulado en el artículo 157 del Reglamento y al listado aprobado por la Dirección General de Abastecimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null